



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Presidência

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE HIERÁRQUICA

1. Escopo e metodologia

Esta avaliação analisa a Proposta de Revisão do Regimento Interno da CENTRAL (22.04.2026) frente à hierarquia normativa superior aplicável, verificando se o documento cumpre o que as normas de nível superior exigem. Os achados estão ordenados pela hierarquia da norma de referência: leis federais, leis estaduais, decretos e, por fim, o Estatuto Social da CENTRAL.

Foram aplicados três testes: (1) Legalidade — dispositivos do RI que contrariem norma superior; (2) Competência — respaldo hierárquico das competências atribuídas e da autoridade aprovadora; (3) Completude — matérias que normas superiores determinam disciplinar no RI e que estão ausentes da Proposta.

Esta avaliação trata exclusivamente das desconformidades identificadas em relação à hierarquia normativa externa — leis, decretos e Estatuto Social. Os achados relativos a inconsistências internas da Proposta e lacunas identificadas estão documentados nos Apontamentos individuais (AP-01 a AP-04).

2. Sumário dos achados

Nº	Norma de referência	Dispositivo / Lacuna	Classificação	Criticidade
B-01	Lei 13.303/2016, art. 9º, III	Ausência de elo OUVI→CORREG para encaminhamento de denúncias	Não Conforme	Crítico
B-02	Lei 15.177/2025, art. 3º	Ausência de referência às cotas de gênero na disciplina do CONADM	Conforme com Ressalva	Baixo
B-03	Decreto 46.188/2017 c/c CGE-RJ Res. 154/2022 e TCE-RJ Del. 338/2023	CORREG: ausência de previsão para investigação do Diretor-Presidente	Não Conforme	Alto
B-04	Decreto 46.188/2017 c/c CGE-RJ Res. 154/2022 e TCE-RJ Del. 338/2023	CORREG: ausência de regra de impedimento e substituição do Corregedor	Não Conforme	Alto

3. Achados detalhados

LEIS FEDERAIS	
B-01 NÃO CONFORME Completude	
Norma de	Lei 13.303/2016, art. 9º, III; Estatuto Social, art. 20, IV

referência	
Dispositivo analisado	Proposta, arts. 21 (CORREG) e 24 (OUVI) — ausência de elo expresso entre Ouvidoria e Corregedoria
Descrição	A Lei 13.303/2016 exige canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e demais normas obrigacionais. O Estatuto Social (art. 20, IV) reproduz esse requisito. A Proposta cria tanto a OUVI (art. 24, receptora de denúncias) quanto a CORREG (art. 21, instrumento de apuração), mas nenhum dispositivo estabelece o fluxo de encaminhamento entre elas. O ciclo normativo exigido pela Lei 13.303 fica incompleto: a denúncia pode ficar retida na Ouvidoria sem que a Corregedoria seja formalmente acionada, ou ser encaminhada por critérios ad hoc não previstos em regra regimental — expondo a Companhia a risco de apontamento por órgão de controle sobre a efetividade do canal de denúncias.
Ação recomendada	Incluir no art. 21 inciso que estabeleça a CORREG como destinatária das comunicações da OUVI, e inciso correspondente no art. 24, definindo o dever de encaminhamento e o prazo. Texto proposto disponível no Apontamento AP-04, integrante deste expediente.

LEIS ESTADUAIS

B-02 CONFORME COM RESSALVA Completude	
Norma de referência	Lei 15.177/2025, arts. 2º, 3º e 5º c/c art. 19-A da Lei 13.303/2016 (inserido pela Lei 15.177/2025)
Dispositivo analisado	Proposta — ausência de referência às cotas de gênero na disciplina da composição do CONADM
Descrição	A Lei 15.177/2025 instituiu cota mínima de 30% de mulheres nos Conselhos de Administração das estatais, com implementação gradual a partir da primeira eleição após a vigência da lei. O nível hierárquico correto para incorporar essa regra é o Estatuto Social — achado já identificado na Etapa 1 desta avaliação (Achado A-01). O Regimento Interno não precisa reproduzir a cota, mas não pode conter dispositivos que conflitem com ela. A Proposta não apresenta conflito com a Lei 15.177/2025, mas a ausência de qualquer referência à legislação de equidade de gênero nos artigos que tratam do CONADM representa lacuna de rastreabilidade normativa a ser sanada na próxima revisão do RI, após a correção do Estatuto.
Ação recomendada	Após a correção do Estatuto Social (Etapa 1, Achado A-01), verificar coerência dos dispositivos do RI sobre eleição e composição do CONADM com a nova regra estatutária. Não requer alteração imediata na Proposta antes da aprovação pelo CONADM.

DECRETOS

B-03 NÃO CONFORME Completude	
Norma de referência	Decreto 46.188/2017 (princípios de governança correcional estadual); CGE-RJ, Resolução nº 154/2022, art. 73; TCE-RJ, Deliberação nº 338/2023, art. 222
Dispositivo analisado	Proposta, art. 21 (CORREG) — ausência de previsão para a hipótese de investigação envolvendo o Diretor-Presidente
Descrição	O art. 21 da Proposta determina que a CORREG encaminha sua conclusão ao Diretor-Presidente para aplicação de penalidades (inciso IX). Não há qualquer previsão para a hipótese em que o próprio Diretor-Presidente seja o investigado — lacuna que compromete a independência correcional nos casos mais sensíveis e cria risco de paralisia ou condução irregular da apuração. A CGE-RJ (art. 73) e o TCE-RJ (art. 222), como órgãos de referência do sistema de correição do Estado do Rio de Janeiro, resolvem expressamente esse ponto: quando o investigado é a autoridade máxima do órgão, a conclusão é encaminhada ao nível hierárquico superior. A CORREG da CENTRAL, por ser unidade de Empresa Pública vinculada ao CGE-RJ nos termos dos §§1º e 2º do próprio art. 21 da Proposta, deve observar esse padrão.
Ação recomendada	Incluir parágrafo no art. 21: 'Quando a apuração envolver o Diretor-Presidente ou membros da Diretoria Executiva, a conclusão da CORREG será encaminhada diretamente ao Conselho de Administração – CONADM, que deliberará sobre a aplicação de penalidades, com ciência obrigatória à Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ.' Texto proposto disponível no Apontamento AP-04, seção 2.4-a.

B-04 NÃO CONFORME Completude	
Norma de referência	Decreto 46.188/2017 (princípios de governança correcional estadual); TCE-RJ, Deliberação nº 338/2023, art. 219, §3º; CGE-RJ, Resolução nº 154/2022, art. 73
Dispositivo analisado	Proposta, art. 21 (CORREG) — ausência de regra de impedimento e substituição do titular da Corregedoria
Descrição	O art. 21 não prevê o que ocorre quando o titular da CORREG esteja impedido, suspeito ou seja ele próprio objeto de apuração. A CORREG da CENTRAL é de titular único — diferentemente do TCE-RJ, que conta com um colegiado de Conselheiros. Sem previsão de substituto, qualquer impedimento do Corregedor pode paralisar a atividade correcional ou gerar questionamento sobre a validade dos atos praticados durante o período de impedimento. O TCE-RJ (art. 219, §3º) e a CGE-RJ (art. 73) preveem expressamente o substituto automático ou a designação pelo nível superior, garantindo a continuidade da função. A CORREG da CENTRAL, vinculada tecnicamente à CGE-RJ pelos §§1º e 2º do art. 21, deve observar o mesmo padrão.
Ação recomendada	Incluir parágrafo no art. 21: 'Em caso de impedimento, suspeição, afastamento ou vacância do titular da Corregedoria, suas funções serão exercidas, em caráter transitório, por servidor designado pelo Conselho de Administração – CONADM, com ciência imediata à Corregedoria Geral do Estado – CGE-RJ.' Texto proposto disponível no Apontamento AP-04, seção 2.4-b.

Clarice Amaral Paiva
Assessora Chefe da ASSGER
99.000.964

Rio de Janeiro, 02 julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 02/07/2026, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **135578317** e o código CRC **70397108**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000240/2022

SEI nº 135578317

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: